

개 선 · 통 보

제 목 시공사 안전관리계획 보완 및 산업안전보건관리비 집행에 관한 사항

관 계 부 서 ○○○○처(○○건설출장소)

조 치 기 간 60일

내 용

○○○○처는 L사(80%) 및 K사(20%)와 계약을 체결(2015.9.25.)하여 "○○ 추가 지상탱크 건설공사"를 수행 중에 있으며, 관련법령에 따라 건설공사 안전관리를 위한 계획을 제출받고 산업재해 및 건강재해 예방을 위한 산업안전보건관리비를 도급금액에서 집행¹⁾하고 있다.

안전관리계획은 「건설기술진흥법」 제62조 및 동법 시행령 제99조에 의거 수립해야 하며, 동 계획에는 안전관리조직, 공종별 안전관리계획 등이 포함되어야 하고 안전관리조직은 【표-1】 과 같이 구성되어 동법 시행령 제102조에 따른 직무를 수행하여야 한다.

【 표-1. 안전관리조직 구성 및 직무 】

구 분	역 활
안전총괄책임자	해당 건설공사의 시공 및 안전에 관한 업무를 총괄하여 관리
안전관리자 ²⁾	안전에 관한 기술적인 사항에 관하여 책임자를 보좌하고 「산업안전보건법」 시행령 제13조에 따른 업무(안전교육, 위험성평가 등) 수행
분야별 안전관리책임자	토목, 기계 등 건설공사의 각 분야별 시공 및 안전관리 지휘
안전관리담당자	건설공사 현장에서 직접 시공 및 안전관리를 담당

1) 도급금액 중 산업안전보건관리비 반영금액 : 1,146백만원

2) 안전관리자 : 「산업안전보건법」 제15조 및 동법 시행령 제12조에 의거 선임

또한, 공종별 안전관리계획에는 「건설기술진흥법」 시행규칙 별표7에 따라 안전 점검계획 및 점검표, 안전시공 절차 및 주의사항 등이 포함되어야 한다.

특히, 산업안전보건관리비의 사용은 산업재해 및 건강재해 예방을 위해 관련규정³⁾에 따라 집행되도록 철저한 감독업무를 수행하여야 한다.

감사기간 동안 시공사 안전관리계획의 내용을 검토한 결과, ○○ Buoy 이설공사, ○○ 비축기지 수리시스템 보완공사 및 ○○비축기지 지하화 건설공사 관련 제출된 안전관리계획은 관련법령에 따라 적정하게 작성되어 있었지만 ○○ 추가 지상탱크 건설공사시 제출된 시공사 안전관리계획은 일부 미흡한 부분이 있어서 보완이 필요한 실정이었다.

첫째, 건설공사 안전관리조직에 안전관리자는 반영되어 있으나 안전관리자의 직무는 누락되어 있었고 분야별⁴⁾ 안전관리담당자 중에서 2016.9월말 퇴사한 안전관리담당자 (1명, 설비분야)의 변경사항이 반영되어 있지 않았다.

둘째, 공종별 안전관리계획 중 강구조물 공사에서 안전점검계획표 및 안전점검표가 누락되어 있고 크레인 등의 중장비 안전시공 절차 및 주의사항은 포함되어 있으나 탱크철폐 용접작업에 대한 안전시공 절차 및 주의사항은 단순하게 화재감시인 배치, 용접 작업계획서 작성(위험성평가), 소화기사용교육으로 되어 있어서 보완이 필요한 실정이다.

더불어, 공사장 주변 안전관리대책에는 「건설기술진흥법」 시행규칙 별표7에 따라 인접 시설물 보호 등 공사장 및 공사현장 주변의 안전관리에 관한 사항이 포함되어야 하나, 기존 시설물(입출하배관)이 공사장 내에 일부 노출되어 통과되고 있음

3) 관련규정 : 「건설기술진흥법」 시행규칙 제60조, 건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준(고용노동부고시)

4) 분야 : 공무, 토목, 설비, 전기, 관리(5개)

에도 동 시설물에 대한 안전관리대책이 안전관리계획에 누락되어 있으므로 계획을 보완하고 철저한 안전관리를 시행할 것이 요구된다.

산업안전보건관리비의 집행에 있어서는 2015.12월부터 투입된 안전관리담당자에 대해 노무비지급명세서를 증빙자료로 제출하여 【표-2】와 같이 해당 인건비를 청구하였으나, 이는 안전관리활동을 수행하고 있다는 확인이 가능한 증빙서류(업무일지 등)가 존재하고 실제로 당해 현장에서 안전과 관련된 업무만을 수행하는 경우에만 하여 지급되어야 하므로 이에 대한 철저한 관리가 필요하다 판단된다.

【 표-2. 안전관리담당자 인건비 사용실적 】

(단위 : 백만원)

구분	2015년	2016년									계
	12월	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	
인원	1명	1명	1명	2명	2명	3명	3명	3명	-	4명	20명
금액	3.5	3.5	3.5	5.4	6.6	9.3	9.3	9.7	-	7.8	58.6

* 안전관리자 인건비 제외(안전관리자는 업무일지를 작성하고 있음)

조치할 사항

○○○○처장(○○건설출장소장)은 L사로 하여금 건설공사 안전관리계획에서 안전관리조직, 공사장 주변 안전관리대책, 공종별 안전관리계획에 대해 개정토록 하시고 동 계획에 따라 업무가 수행될 수 있도록 관리하시기 바랍니다.(개선)

또한, 산업안전보건관리비의 사용실적에 대해서 안전관리자 및 안전관리자담당자의 인건비는 관련 증빙자료를 통해 안전관리 업무를 수행한 것이 확인된 경우에만 지급될 수 있도록 철저히 관리하시기 바랍니다.(통보)